



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM**

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

248

EXPEDIENTE ARBITRAL:

006-2017

OBRA:

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN EN LAS AULAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN - HUANUCO"

LAUDO ARBITRAL DE DERECHO DICTADO EN EL ARBITRAJE SEGUIDO POR CONSORCIO MEGAUNI
CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN - HUANUCO, ANTE EL ÁRBITRO UNICO,
VICTOR WALTER CISNEROS ALVARADO.

RESOLUCIÓN N° CUATRO

Huánuco, 28 de Mayo de 2018.

I. VISTOS.

1. EXISTENCIA DE CONVENIO ARBITRAL

- 1.1. La Universidad Nacional Hermilio Valdizán - Huánuco, en adelante la Entidad demandada y el Consorcio MEGAUNI, en adelante el Contratista y/o demandante, suscribieron contrato N° 1305-2016-UNHEVAL, denominado "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN EN LAS AULAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN - HUANUCO" de fecha 28 de diciembre de 2016
- 1.2. En la Cláusula Décimo Sexta, del referido contrato, las partes celebran un convenio arbitral que dispone lo siguiente:

CLAUSULA DECIMO SEXTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes, durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje, a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 137, 140, 143, 146, 147, y 149 del Reglamento de la ley de contrataciones del Estado o en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. El arbitraje será de tipo Institucional.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 183 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.9 del 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2. ANTECEDENTES.

- 2.1. Con fecha 28 de diciembre de 2016, la UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN y el CONSORCIO MEGAUNI, suscribieron contrato N° 1305-2016-UNHEVAL para la "CONTRATACIÓN



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM**

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN EN LAS AULAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN - HUANUCO".

- 2.2. Mediante escrito de fecha 17 de octubre de 2017, el CONSORCIO MEGAUNI, representado por JOHAN A. VELA ALVARADO, solicita al Centro de Arbitraje Nacional E Internacional Corporación Imperium, la administración del arbitraje entre las partes CONSORCIO MEGAUNI y la UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN - HUANUCO, a fin de que dicha Institución arbitral administre el presente arbitraje y designe al árbitro único, solicitud que fue admitido y se corrió traslado a la Universidad Nacional Hermilio Valdizan, conforme consta del cargo de las notificaciones a fojas, 46 citando a las partes a una AUDIENCIA ESPECIAL para el VIERNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2017 A HORAS 05:00 PM a fin de que tome conocimiento, se apersona al proceso, exponga lo que estime conveniente conforme a su derecho, acto que no pudo realizarse y señalando nueva fecha para el 20 de diciembre de 2017, en la que solo asistió la parte demandante CONSORCIO MEGAUNI, dejando constancia que la parte demanda que no asistió dicho acto, tampoco no presento ningún documento de justificación.
- 2.3. Que, mediante Resolución Directoral Nº 03-2018/DCACI/HCO su fecha 22 de enero de 2018 el Director del Centro arbitral **RESUELVE**: Dar por válida la Audiencia Especial realizada con fecha 20 de diciembre de 2017 y poniéndose en conocimiento de la parte demandada a fin de que exprese lo conveniente a su derecho. Asimismo se resuelve CONSIDERAR la terna arbitral evaluada por el Centro de Arbitraje para la designación del Árbitro Único, RESOLUCION que fue notificada a las partes y a la Honorable Corte Arbitral del Centro de Arbitraje Corporación Imperium.
- 2.4. No habiendo ninguna objeción u oposición para la administración y designación del árbitro único, la Honorable Corte de Arbitraje del Centro de Arbitraje Corporación Imperium mediante reunión de la corte de arbitraje Nº 61, a fojas 67 de expediente, por mayoría designan al Abogado, VICTOR WALTER CISNEROS ALVARADO, como árbitro único en la controversia entre el CONSORCIO MEGAUNI y la UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN - HUANUCO, la cual fue puesto en conocimiento a las partes mediante Resolución Directoral Nº 14-2018/D(E)CACI/HCO, juntamente con la carta de acepción de dicho letrado y la declaración jurada como corresponde. Asimismo se cita a las partes para el día martes 20 de febrero de 2018 a horas 05:00 de la tarde, a fin realizarse el ACTO DE INSTALACION DEL TRIBUNAL ARBITRAL, resolución que fue notificado a las partes a fojas 77 y 78 conforme obra en el expediente.
- 2.5. El día 20 de febrero de 2018, a horas 05:00 de la tarde, se instala el Tribunal Arbitral con Arbitro Único, en la sede del Centro de Arbitraje Corporación Imperium, sito en el Jr. 28 de Julio Nº 893 segundo piso oficina 03 del Distrito, Provincia y Departamento de Huánuco, estableciéndose que el arbitraje seria nacional y de derecho y se fijaron las reglas procesales mediante las cuales se desarrollaría el proceso arbitral, además de dejarse constancia de la inasistencia de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan a pesar de haber sido debida y oportunamente notificada.
- 2.6. Con fecha 06 de marzo de 2018, CONSORCIO MEGAUNI, presentó su demanda arbitral de acuerdo a lo establecido en el numeral 17 del Acta de Instalación de Tribunal Arbitral, en la referida demanda se formularon las siguientes pretensiones:

3. PRETENSIONES DE LA DEMANDA: Pretensiones principales del CONSORCIO MEGAUNI



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

- a) Se ORDENE a la demandada UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HUANUCO, pague el monto por concepto de obra concluida la suma de S/. 287,000.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 00/100 SOLES) más intereses legales hasta la cancelación del adeudo, aprobado mediante ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS de fecha 11-05-17.
 - b) Se ORDENE a la demandada UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HUANUCO, pague el monto de S/. 8,336.10 (OCHO MIL TRECIENTOS TREINTISEIS Y 10/100 SOLES), que mediante Resolución Rectoral N° 0575-2017 de fecha 11 de mayo de 2017, fue APROBADO la PRESTACION ADICIONAL al CONTRATO N° 1305-2016-UNHEVAL.
 - c) DISPONER que la demandada UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN - HUANUCO, asuma los COSTOS (HONORARIOS DEL AGOGADOS, COSTAS (GASTOS DEL PROCESO ARBITRAL) derivados del presente proceso, más los intereses legales, hasta la fecha de cancelación.
- 3.1. Mediante Resolución Arbitral N° 01-2017/AU-VWCA su fecha 19 de marzo de 2018, el árbitro admite la demanda y corre traslado de la demanda así como de sus anexos a la Universidad Nacional Hermilio Valdizan a fin de que conteste la demanda arbitral conforme a las reglas del proceso establecido en el acta de instalación de fecha 20 de febrero de 2018 y demás del sistema jurídico aplicables, notificación hecha mediante cedula de notificación N° 00002-SA con fecha de recepción por mesa de partes de la Entidad 22 de marzo de 2018.
- 3.2. Con fecha 09 de abril de 2018, la parte demandada, presenta su escrito sumillado, contesto demanda arbitral, exponiendo sus fundamentos de hecho y de derecho que amparan sus pretensiones, teniéndose por presentada mediante Resolución Arbitral N° 02-2018/AU-VWCA así como sus medios probatorios para la estación correspondiente, en dicha resolución también se señala fecha para audiencia de conciliación determinación e puntos controvertidos y admisión de medios probatorios, para el jueves 19 de abril de 2018 a horas 04:00 P.M en la sede arbitral del Centro de Arbitraje, poniéndose en conocimiento de las partes para que formule sus puntos controvertidos, hasta un día antes de dicha audiencia. Dicha resolución fue notificada a las partes a fojas 214 y 215.
- 3.3. La Audiencia de Conciliación, Determinación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios, se lleva a cabo en la fecha y hora programada, en dicho acto se dejó constancia de la inasistencia de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan, a pesar de haber sido debida y oportunamente notificada. Se estableció como puntos controvertidos referenciales lo siguiente:
- 4. Fijación de Puntos Controvertidos:**
1. Determinar si corresponde o no ordenar el pago de S/. 287,000.00 (Doscientos ochenta y siete mil con 00/100 soles) más los intereses legales, respecto de la ejecución de la obra materia del CONTRATO N° 1305-2016-UNHEVAL, que contiene la Adjudicación Simplificada N° 016-2016-UNHEVAL, para la "CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LAS AULAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN – HUANUCO"
 2. Determinar si corresponde o no ordenar el pago de S/. 8,336.10 (Ocho Mil trecientos Treinta y Seis con 10/100 soles) respecto de la prestación adicional al CONTRATO N° 1305-2016-UNHEVAL, aprobado mediante Resolución Rectoral N° 0575-2017-UNHEVAL.



Victor W. Cisneros Alvarado
ABOGADO
CAN 2018



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

3. Determinar si corresponde o no, se ordenar a la parte demandada, el pago de los costos y costas, así como los gastos que irroguen el presente proceso arbitral.

REGLAS PARA EL PRONUNCIAMIENTO DEL TRIBUNAL ARBITRAL SOBRE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS.

El Tribunal deja constancia que una vez fijado los puntos controvertidos, estos constituyen una pauta referencial, y se reserva el derecho de modificarlos, ampliarlos, analizarlos, en el orden que considere conveniente, conforme a las reglas del proceso y a lo establecido en el artículo 39 del Decreto legislativo N° 1071 Ley de Arbitraje.

Asimismo el Tribunal Arbitral, cumple con precisar que en el caso de llegar a una conclusión de que para resolver la presente controversia, careciese de objeto pronunciarse, sobre alguno de los puntos controvertidos establecidos previamente, podrá prescindir de tal pronunciamiento motivando las razones de tal decisión.

- 4.1. Asimismo en dicha audiencia, se otorga a las partes, el plazo de cinco (05) días hábiles a fin de que hagan llegar sus alegatos escritos y de considerarlo necesario soliciten informes orales.
- 4.2. Con fecha 26 de abril de 2018, el Consorcio MEGAUNI, cumple con presentar sus alegatos escritos dentro del plazo otorgado. Por otra parte la Universidad Nacional Hermilio Valdizan, no presenta alegatos, Asimismo se ordena en este acto, cursar oficio al jefe del área de logística de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan de Huánuco, como prueba ofrecido por la parte demandada.
- 4.3. No habiendo ninguna de las partes solicitado informes orales, mediante resolución arbitral N° 03-2018-AU-VWCA, se señala fecha para laudar contados desde la notificación de la presente resolución, acto que se realizó a las partes con fecha 10 de mayo de 2018.

5. DECISION DEL ÁRBITRO UNICO.

A. CUESTIONES PREVIAS.

El Arbitro Único se constituyó de conformidad con el artículo 55 de la Ley de Contrataciones del Estado en adelante (LCE), 30225 y la cláusula décimo sexta del contrato suscrito entre las partes.

5.1. POSICION DEL DEMANDANTE CONSORCIO MEGAUNI

DEMANDA, FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO Y SUS MEDIOS PROBATORIOS

1.- Es el caso Señor Arbitro, de que mediante escrito N° 01 de fecha 01-03-18 CONSORCIO MEGA UNI integrado por la CONSTRUCTORA Y CONSULTORA EDIFCAR HUANUCO EIRL presenta su demanda contra la UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN DE HUANUCO.

2.- Que, el recurrente es representante legal del CONSORCIO MEGA UNI empresa que suscribió contrato N° 1305-2016-UNHEVAL, para la ejecución de la obra "CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION EN LAS AULAS Y OFICINAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN – HUANUCO, Entidad contratante quien mediante ACCTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS del 11 de mayo de 2017, firmados por el jefe de Dirección de obras de Infraestructura Ing. Carlos Ortiz Gómez y el Decano de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras Dr. Cayto Didy Miraval Tarazona, RESUELVEN OTORGAR LA



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM**

**ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS**

PRESENTE ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS PARA LA CULMINACION DE OBRA, así como está estipulado en la cláusula novena del contrato, que incluye un saldo favorable al contratista CONSORCIO MEGA UNI por el monto de S/. 287,000.00 soles.

3.- Que, mediante Resolución Rectoral N° 0575-2017-UNHEVAL su fecha 11 de mayo del 2017, RESUELVE APROBAR LA PRESTACION ADICIONAL al contrato N° 1305-2016-UNHEVAL, suscrito con el Consorcio MEGAUNI para servicio de Mantenimiento e Implementación en Aulas y Oficinas Administrativas de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras de la UNHEVAL, hasta por la suma de S/. 8 336.10.

4.- Asimismo es preciso señalar que vuestra Entidad, no realizó ningún pago hasta la fecha pese a los múltiples requerimientos hechos a vuestra representada no ha cumplido con cancelarnos íntegramente la totalidad del monto contractual, por lo que en cumplimiento de los Art. 211 del D.S. N° 184-2008-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, solicitamos la administración del presente arbitraje ya iniciado a la entidad demandada a fin de que se ordene expresamente por el Tribunal Arbitral el pago de la liquidación de obra.

5.- Que, mediante Carta Notarial cursada a su representada se ha solicitado el pago pendiente sobre la conformidad del servicio realizado, el mismo que pese al tiempo transcurrido no lo ha realizado, significando que en materia de Contrataciones Públicas una de las críticas más recurrentes es la demora de las entidades del sector público para cumplir con su obligación contractual principal, es decir, con el pago de las prestaciones recibidas de parte de determinado proveedor a total y entera conformidad, esta demora en el pago de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 48 del Decreto Legislativo N° 1017 – Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la LEY y en congruencia con el artículo 181 del Reglamento de la misma norma, otorga al contratista el derecho de pago así como de sus intereses legales, contados desde la oportunidad en que el pago se debió efectuar.

6.- El pago es la etapa final de la ejecución del gasto público, es el acto mediante el cual culmina el contrato regulado por la normativa de contratación estatal, es decir, la fase de ejecución contractual, por lo que la norma de Contratación Pública, es que establece las consecuencias de no pagar dentro del plazo que señalo en las Bases o en el contrato, estableciéndose en el Art. 48 de la LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, "que en caso de atraso en el pago por parte de la Entidad ... esta reconocerá los intereses legales correspondientes ..." por lo que, el retraso genera automáticamente el derecho del contratista a solicitar el pago de los intereses legales, contados desde la oportunidad en que debió efectuarse.

7.- Precisando que el artículo 42 de la LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, "que los contratos de bienes y servicios culmina con la conformidad de recepción de la última prestación pactada y el pago correspondiente..." concordante con el artículo 80 del REGLAMENTO: "Todos los pagos que la Entidad deba realizar a favor del contratista por concepto de los bienes o servicios objeto del contrato, se efectuaran después de ejecutada la respectiva prestación (...)"

Siendo así el art. 181 del REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, señala que "La Entidad deberá pagar las prestaciones pactadas a favor del contratista en la oportunidad establecida en las bases o en el contrato..."; en ese sentido en el art. 177 del mismo cuerpo legal dispone que surge el derecho del contratista de recibir el pago por parte de la Entidad, una vez que aquella ejecute la totalidad de las prestaciones a su cargo y la Entidad otorgue la conformidad con ello.

8.- En este orden de ideas, al haberse concluido con la ejecución del CONTRATO N° 1305-2016-UNHEVAL referido a la adjudicación de Buena Pro de la Adjudicación Simplificada N° 016-2016-UNHEVAL para la "CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION EN LAS AULAS Y OFICINAS

Victor W. Cisneros Alvarado
ABOGADO
CAH. 7920



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM**

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

ADMINISTRATIVAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN – HUANUCO”, y ADDENDA AL CONTRATO N° 1305-2016-UNHEVAL referido a la prestación del servicio MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION EN LAS AULAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN – HUANUCO” su fecha 12-04-17; y habiéndose emitido el ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO, se encuentra acreditada el cumplimiento de las obligaciones contraídas para con la Entidad; sin embargo, a la fecha la Entidad no ha cumplido con pagar la suma PENDIENTE, pese de haber excedido los plazos establecidos en el art. 181 del REGLAMENTO.

9.- En consecuencia, esta entidad está en la obligación de pagar al contratista los costos y costas del presente proceso arbitral, ya que la controversia ha surgido por responsabilidad de la Entidad, puesto que al estar aprobada la CONFORMIDAD DEL SERVICIO, la demandada hace omiso en cumplir con el pago correspondiente, el cual ocasiona que mi representada recurre a un proceso arbitral ocasionándose un perjuicio económico que de ser restituído por la Entidad por lo que debe declararse fundada la respectiva pretensión.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Amparo mi petición en la Ley N° 28411 – LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO, LEY N° 1071 – LEY DE ARBITRAJE GENERAL ART. 42 Y 48 DE LA LEY N° 1072, ART. 177, 180 Y 181 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, art. 1244 y 1246 del CODIGO CIVIL y demás normas pertinentes.

MEDIOS PROBATORIOS:

1. El mérito de las BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS EN GENERAL aprobado mediante DIRECTIVA N° 001-2016-OSCE/CD, con el cual acredito sobre las bases que se rigió el proceso de adjudicación.
2. El mérito de la copia legalizada del CONTRATO N 1305-2016-UNHEVAL referido a la adjudicación de Buena Pro de la Adjudicación Simplificada N° 016-2016-UNHEVAL para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION EN LAS AULAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN – HUANUCO, con el cual acredito el vínculo contractual con la demandada y la cláusula arbitral a la cual nos sujetamos en caso de controversias.
3. El mérito de la copia fedateada de la ADDENDA AL CONTRATO N° 1305-2016-UNHEVAL, referido a la prestación del servicio MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION EN LAS AULAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN – HUANUCO, su fecha 12-04-17, con el cual acredito el vínculo contractual con la demandada.
4. El mérito de la copia legalizada de la RESOLUCION RECTORAL N° 0575-2017-UNHEVAL, de fecha 11 -05-17, con el cual acredito la aprobación de la prestación adicional al contrato N° 13-05-2016-UNHEVAL.
5. El mérito de la CARTA N° 012-2017-UNHEVAL/CONSORCIOMEGAUNI de fecha 07-06-17, con el cual solicito el pago por culminación de trabajo realizado.
6. El mérito del ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO de fecha 11-05-17, con el cual acredito la constatación de la culminación de los servicios prestados a total satisfacción de la entidad demandada.
7. El mérito de la copia dedateada del Contrato de CONSORCIO MEGAUNI, con el cual acredito el consorciado para la ejecución de la Adjudicación Simplificada N° 016-2016-UNHEVAL.

Victor W. Cisneros Alvarado
ABOGADO
CAH. 2020



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM**
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

6. ALEGATOS DEL DEMANDANTE:

Con fecha 26 de abril de 2018, el demandante presento sus alegatos, manifestando: Es el caso Señor Arbitro, que CONSORCIO MEGAUNI suscribió el CONTRATO N° 1305-2016-UNHEVAL con la hoy demandada, para la ejecución de la obra "CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION EN LAS AULAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN" además que mediante Resolución Rectoral N° 0575-2017-UNHEVAL se RESUELVE APROBAR la prestación adicional al Contrato N° 1305-2016-UNHEVAL, suscrito con el Consorcio MEGAUNI para el servicio de Mantenimiento e Implementación en aulas y oficinas administrativas de la misma facultad precitada líneas arriba. Hechos que estaba debidamente acreditado a través de la prestación del contrato y asimismo como lo confirma dicha institución en la contestación de la demanda.

A nuestra empresa no se nos ha realizado pago alguno hasta la fecha a pesar de los diferentes requerimientos que se les hizo a través de conducto notarial y otros. Por lo que hemos recurrido a vuestras oficinas para el pago de la liquidación de la obra pendiente que se nos tiene, más los intereses legales contados desde la oportunidad en que el pago se debió efectuar.

7. POSICION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN.

CONTESTACION DE LA DEMANDA FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO, MEDIOS PROBATORIOS

La parte demandada Universidad Nacional Hermilio Valdizan de Huánuco, con fecha 09 de abril de 2018, contesta la demanda y presenta medios probatorio manifestando los siguiente:

Primero: Que es cierto que mi representada suscribió con el consorcio demandante el contrato N° 1305-2016-UNHEVAL para la ejecución de la obra "contratación del Servicio de Mantenimiento e Implementación en las aulas y oficinas Administrativas de la Facultad de Ciencias Contables y financieras de la UNHEVAL; sin embargo el contrato FUE SUSCRITO CONTRAVINIENDO LAS NORMAS DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, como es que el participante tenía que presentar una CARTA FIANZA de Fiel Cumplimiento, tal como explicaremos en los considerandos anteriores.

Segundo: Que, respecto a los hechos acontecidos en la prestación de servicios por el CONSORCIO MEGAUNI, se tiene de los antecedentes que se suscribió un contrato con una empresa que no ha cumplido con entregar la Garantía de Fiel Cumplimiento, en virtud a los siguientes hechos.

- a. Que, en el expediente de contratación obra la Declaración Jurada de Micro Pequeña –Empresa presentada por el representante del Consorcio MEGAUNI, en la que precisa que; "... somos, microempresa, adjuntamos el certificado de inscripción de REMIPE, por lo tanto nos acogemos a los dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado artículo 39° autorizando a la entidad a retener el (10%) del monto del contrato durante la primera mitad del número de pagos a realizarse, en tal sentido me someto a las acciones legales correspondientes en caso de falsedad, conforme a los alcances de la Ley N° 27444 Ley de Procedimiento General".
- b. Que, el contrato suscrito con fecha 28 días del mes de diciembre de 2016 para la contratación del servicio de Mantenimiento, se tiene que se ha consignado en la cláusula séptima segundo párrafo; "que el contratista había cumplido con otorgar la Carta de Fiel Cumplimiento del contrato, a través de la Carta Fianza, emitida por una entidad financiera, el cual equivale al diez por ciento (10%) del monto del



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM**

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

241

contrato", el mismo que se encuentra visado por el área legal, el Titular del Pliego y el representante del contratista; SIN EMBARGO DE LOS HECHOS DESCRITOS EN EL CONSIDERANDO ANTERIOR Y DE LOS INFORMES REMITIDOS POR LA OFICINA DE LOGISTICA SE DESPRENDE DE QUE NO HA EXISTIDO ENTREGA DE CARTA FIANZA E INCLUSO EL PERSONAL ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES HA CARGADO EN EL SISTEMA DEL OSCE UNA HOJA EN BLANCO, TAL COMO SE TIEN DEL INFORME N° 009-2017-DIGA/OL/UPC-UNHEVAL, DE FECHA 11 DE JULIO DE 2017; SIGNIFICANDO ELLO QUE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO NUNCA DEBIO REALIZARSE POR CUANTO EL CONTRATISTA NO CUMPLIO CON LOS REQUISITOS LEGALES PARA SUSCRIBIRLA, SIN EMBARGO PESE A CONOCER ESTOS HECHOS Y DE MALA FE Y CON EL UNICO AFAN DE LUCRARSE INDEBIDAMENTE EL CONTRATISTA SUSCRIBIO EL CONTRATO SIENDO ELLO UN ACTO ILEGAL Y COMO TAL DE MALA FE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS REALIZADOS A FAVOR DE MI REPRESENTADA Y COMO TAL NO ESTAMOS EN LA OBLIGACION DE RECONOCER.

- c. Que, asimismo es de apreciarse de las Bases en el capítulo III del Contrato (obrante a fojas 337, se ha establecido en el 3.3.1. lo siguiente: "Garantía de Fiel Cumplimiento: como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista. Importante: en los contratos periódicos de prestación de servicios en general que celebran las Entidades con la micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 10% del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 126 del Reglamento" ES DECIR QUE EL CONTRATISTA AL MOMENTO DE PRESENTARSE AL PROCESO DE SELECCIÓN TENIA PLENO CONOCIMIENTO DE QUE EL PAGO DE SERVICIO NO ERA PEDIODICO Y POR MAS TUVIERA LA CONDICION DE MICRO EMPRESA NO CORRESPONDIA LA RETENCION DEL 10% DE LOS PAGOS PERIODICIOS, SIN EMBARGO FALTANDO A LA VERDAD SOLICITO LA RETENCION DEL MONTO DEL CONTRATO EN LA PRIMERA MITAD DEL NUMERO DE PAGO A REALIZARSE Y SUSCRIBIO EL CONTRATO EN LA QUE SE LE ESTABLECIO QUE EN LAS CLASULAS CONTRACTUALES SE ESTABE PRESENTANDO UNA CARTA FIANZA Y ASIMISMO EN EL CONTRATO SE ESTABLECIO UN PAGO UNICO; CONSEQUENTEMENTE EJECUTO UN SERVICIO A SABIA QUE POR LEY NO PODIA EJECUTARLO POR HABER PERDIDO LA BUENA PRO OTORGAD; CONSEQUENTEMENTE LA PRESTACION DE SERVICIO HA SIDO DE MALA FE Y COMO TAL NO EXISTE OBLIGACION DE RENOCER LA PRESTACION DE SERVICIO.
- d. Que, en el presente caso se tiene que el monto del contrato supera el monto de S/. 100,000.00 Cien mil y 00/100 nuevos soles y como tal tampoco se encontraba dentro de los supuestos de exoneración de presentación de garantía de fiel cumplimiento, de acuerdo a lo establecido en el artículo 128° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- e. Que, en el presente caso ha existido transgresión del artículo 32° de la Ley de Contrataciones del Estado vigente al año 2016, que precisa: "... los contratos regulados por la presente norma incluyendo necesariamente y bajo responsabilidad las clausulas referidas a). a) Garantías ... El reglamento estable el procedimiento, plazos y requisitos para el perfeccionamiento ...", así como transgresión del artículo 117 inciso 2) del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que establece "para perfeccionar



240

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

el contrato el postor ganador de la buena pro debe presentar, además de los documentos previstos en los documentos del procedimiento de selección los siguientes: 2. Garantía, salvo casos de excepción ...” y del artículo 126° tercer párrafo del Reglamento de Contrataciones del Estado que establece; “... En los contratos periódicos de suministro de bienes o de prestaciones de servicios en general, así como los contratos de ejecución y consultoría de obras que celebran las Entidades con las micro y pequeñas empresas. Estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que será retenido por la entidad... la retención se efectúa durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo”; POR LO QUE EN EL PRESENTE CASO SE HA TRANSGREDIDO EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO CON EL AGRAVANTE DE QUE EL CONTRATISTA PRESENTO UNA DECLARACION JURADA, SOLICITANDO UN DESCUENTO DURANTE LA MITAD DEL NUMERO DE PAGOS A RALIZARSE, LA CUAL TENIA CONOCIMIENTO DE QUE NO LE CORRESPONDIA EL DESCUENTO CON LOS PAGOS POR SER UN PAGO UNICO, TAL COMO SE TIENE ESTABLECIDO EN LAS BASES, LA LEY DE CONTRATACIONES Y EL REGLAMENTO.

Tercero: Que de los hechos expuestos se tiene que al existir una declaración jurada con contenido falso y al no existir GARANTIA DE FIAL CUMPLIMIENTO, se ha vulnerado el principio de veracidad y los procedimientos establecidos en la presente ley para la suscripción del contrato; CONSEQUENTEMENTE AL EXISTIR MALA FE EN LA PRESTACION DE SERVICIOS NO CORRESPONDE EL PAGO Y EN TODO CASO SI ES AQUE EL CONTRATISTA CONSIDERA QUE EXISTIRIA UN ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA POR PARTE DE MI REPRESENTADA LA VIA CORRECTA NO ES EL ARBITRAJE SINO ES UNA DEMANDA ANTE EL PODER JUDICIAL.

Cuarto: Que asimismo Sr. Arbitro debe precisarse que siendo el contrato N° 1305-2016-UNHEVAL suscrito con el demandante ilegal; consecuentemente sus actos posteriores entre ellos el adicional de servicio también, no corresponde reconocer a mi representada ningún pago a su favor, por haber transgredido el principio de buena fe y haber ejecutado un contrato a sabiendas de que NO CUMPLIO CON LOS REQUISITOS LEGALES PARA EJECUTARLAS Y SE REITERA SI CONSIDERA EL CONTRATISTA PARA EXISTE ALGUN PAGO A SU FAVOR EL MISMO SERIA UN ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA Y EL CUAL DEBE DISCUTIRSE EN LA VIA JUDICIAL Y NO ARBITRAL.

Quinto: Que, el artículo 45.1 de la Ley de Contrataciones del Estado establece: “... La decisión de la Entidad o de la Contraloría General de la Republica de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales, no puede ser sometida a conciliación, ni arbitraje ni a la junta de Resolución de Disputas: Las prestaciones referidas a enriquecimiento sin causa o indebido, pago de indemnización o cualquier otra que se derive u origine en la falta de aprobación de prestaciones adicionales o de la aprobación parcial de estas, por parte de la Entidad o de la Contraloría General de la Republica, según corresponda, no pueden ser sometidas a conciliación, arbitraje, ni a otros medios de solución de controversias establecidos en la presente ley o el reglamento, correspondiendo en su caso, ser conocidas por el Poder Judicial. Todo pacto en contrario es nulo”; CONSEQUENTEMENTE AL NO EXISTIR OBLIGACION DE PAGO DE PARTE DE MI REPRESENTADA FRENTE AL CONTRATISTA POR LAS PRESTACIONES REALIZADAS DE MALA FE Y SI CONSIDERA QUE EXISTE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA CORRESPONDE EL MISMO SER DISCUTIDA EN LA VIA JUDICIAL Y NO ANTE SU DESPACHO.

MEDIOS PROBATORIOS:



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM**

**ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS**

239

1. El informe documentado que deberá presentar el área de LOGISTICA DE LA UNHEVAL, PARA LO CUAL DEBERA CURSARSE EL OFICIO RESPECTIVO SOBRE LOS SIGUIENTES HECHOS:
 - La declaración jurada presentada por el contratista cuando se presentó como postor en el cual autorizo que se descuente la garantía de fiel cumplimiento.
 - Si el contratista para la suscripción del contrato presentó su carta fianza de fiel cumplimiento.
 - Si en el sistema del OSCE se encuentra registrado la existencia de una carta fianza con datos falsos.

ALEGATOS DEL DEMANDADO

Que, el demandado no presentó alegatos escritos.

8. PLAZO PARA LAUDAR.

Que, mediante Resolución Arbitral N° 03-2018-AU-VWCA, su fecha 08 de mayo de 2018, se resuelve plazo de quince (15) días hábiles para emitir laudo arbitral de notificada la resolución.

Revisado la constancia de notificación a las partes, fueron notificados válidamente el 10 de mayo de 2018, señalando que podrá ser prorrogado a su discreción por el mismo plazo. En consecuencia estando cancelado los honorarios del Árbitro Único y gastos administrativos, en este acto, este colegiado procede a dictar el Laudo Arbitral dentro del plazo señalado, debiendo tenerse presente lo irrogado por la parte demandante.

9. ANALISIS Y DETERMINACION DEL ÁRBITRO UNICO.

DEL PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde o no ordenar el pago de S/. 287,000.00 (Doscientos ochenta y siete mil con 00/100 soles) más los intereses legales, respecto de la ejecución de la obra materia del CONTRATO N° 1305-2016-UNHEVAL, que contiene la Adjudicación Simplificada N° 016-2016-UNHEVAL, para la "CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LAS AULAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILO VALDIZAN – HUANUCO"

1. Que, de la revisión del Contrato N° 1305-2016-UNHEVAL con fecha 28 diciembre de 2016, las partes: **UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILO VALDIZAN – HUANUCO**, representado por el Dr. Reynaldo Marcial Ostos Miraval, en su condición de Rector autorizado por Resolución N° 050-2016-UNHEVAL-CEU, y **EL CONSORCIO MEGAUNI** integrado por la CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA EDIFICAR HUANUCO EIRL y el SEÑOR FRANCO FABIAN NACION, CONSORCIO representado por JOHAN ANDERSON VELA ALVARADO, suscribieron una de CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION EN LA AULAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILO VALDIZAN – HUANUCO contrato por el MONTO CONTRACTUAL, ascendente a S/. 287,000.00 (Doscientos ochenta y siete mil con 00/100 soles) a todo costo incluido impuestos de Ley.
2. Que, en dicho contrato se pacta la forma de pago, estableciéndose que será pago único luego de la recepción forma y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 149° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Para tal efecto la Dirección de la Oficina de Obras de Infraestructura y la Decanatura de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan serán las responsables de dar la conformidad de la prestación, quien deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez días de producida la recepción. La entidad debe efectuar el pago



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM**

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

238

dentro de los quince días calendarios siguientes a la conformidad de los servicios siempre que se verifiquen las condiciones en el contrato para ello.

3. Que, la demandante señala que la Entidad, no realizó ningún pago hasta la fecha a los múltiples requerimientos hechos a vuestra representada no ha cumplido con cancelarnos íntegramente la totalidad del monto contractual. Afirmación que es corroborado en parte con la CARTA N° 12-217-UNHEVAL/COBSORCIOMEGAUNI notificado con fecha 07 de Junio de 2017.

Por su parte, la UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN – HUANUCO, de su primer fundamento de hecho y de derecho que ampara la pretensión, afirma que es cierto que se suscribió contrato con el consorcio demandante, contrato N° 1305-2016-UNHEVAL, para la "CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION EN LAS AULAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS DE LA UNHEVAL, sin embargo agrega, el contrato fue suscrito contraviniendo las normas de contrataciones del estado, es decir no ha cumplido con entregar la Garantía de Fiel Cumplimiento.

4. Que, revisado sus medios probatorios de la parte demandada, la cual fueron admitido, solicita el informe documentado que deberá presentar el área de LOGISTICA DE LA UNHEVAL, PARA LO CUAL DEBERA CURSARSE OFICIO RESPECTIVO, a dicha área a fin de que informe los hechos.

A fojas 224, se advierte que el árbitro del proceso, conforme a la prueba ofrecida por la parte demandada, remite el oficio N° 001-2018-VWCA-AUTA-HCO, al Jefe (a) del área de logística de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan de Huánuco, sin embargo a la fecha no ha cumplido con informar, por lo que los argumentos de la parte demandada al no estar corroborado o probado con ningún medio probatorio y no habiendo propuesto como punto controvertido la falta de entrega de la garantía de fiel cumplimiento o similar o materia del presente proceso no puede tomarse en cuenta o discutir, conforme al Art. 196 del Código Procesal Civil, aplicable de manera supletoria para el presente caso, donde dice: "salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión o a quien los contradice alegando nuevos hechos", más aun, teniendo habilitado las partes para no solo contradecir la demanda sino que también plantear todos los distintos mecanismos de defensa incluido la reconvencción.

Que, a fojas, 114 está el acta de conformidad de servicios, cuyo tenor dice lo siguiente. (Transcripción)

ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

Referencia: Proceso de Selección: Adjudicación Simplificada N° 016-2016-UNHEVAL-Contrato N° 1305-2016-UNHEVAL

SERVICIO: MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LAS AULAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN

El 11 de mayo del año 2017, siendo las 10:22 horas, se reunieron en la Facultad de Ciencias Contables y Financieras de la UNHEVAL, el Dr. Cayto Didy Maraval Tarazona, en su calidad de Decano y el Ing. Carlos Ortiz Gómez, Jefe de la Oficina de Infraestructura y el Sr. Johan A. Vela Alvarado, representante legal del CONSORCIO MEGAUNI, con la finalidad de verificar el cumplimiento de la ejecución de las actividades

Victor W. Echeverría Alvarado
ABOGADO
CAH. 2020



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM**

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

previstas en el Contrato N° 1305-2016-UNHEVAL, correspondiente al servicio antes indicado, conforme a la referencia.

Realizado la inspección ocular de los trabajos realizados, se ha constatado que el servicio realizado que comprende la instalación de pisos de porcelanato, contrazocalos, cielo rasos de fibra mineral, divisiones con tabiquería de vidrios templados con sus respectivas puestas de acceso, instalaciones eléctricas y los equipos de iluminación, redes de data, pintura en muros, etc., han sido debidamente ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas y cantidades preestablecidas.

Estando a la descripción que antecede, en concordancia con lo estipulado en la cláusula séptima del contrato, nos pronunciamos por la conformidad del servicio realizado por CONSORCIO MEGAUNI.

Cayhuana, 11 de mayo de 2017

Por la entidad:

Ing. Carlos Ortiz Gómez

Jefe de Infraestructura y Mantenimiento

Dr. Cayto Didy Miraval Tarazona

Decano de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras

5. Estando a la prueba aportada por el demandante como es la conformidad de servicios, la cual no fue cuestionada o solicitado su tacha por el demandado; este se ha cumplido con la cláusula novena del contrato N° 1305-2016-UNHEVAL, es decir el Art. 143 del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado. Asimismo, la forma de pago contemplado en la cláusula cuarta de dicho contrato, donde la Entidad se obliga a pagar la contraprestación a el contratista luego de suscrita la conformidad de la prestación.
6. Por consiguiente conforme lo prevé el Código Civil y lo consagra la doctrina como un vínculo obligacional entre las partes dirigido a crear una obligación patrimonial¹, asimismo tal y conforme la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N° 07339-2006-PA de fecha 25 de junio de 2007, que expreso en el sentido que la libertad de contratar garantiza: a) autodeterminación para decidir la celebración de un contrato, así como la potestad de elegir al co-celebrante y b) autodeterminación para decidir de común acuerdo la materia objeto de regulación contractual, por consiguiente lo que se ha pactado en los contratos o convenios es de cumplimiento ineludible, es ley entre las partes y debe mantenerse intangible para su ejecución conforme a lo acordado, solamente puede modificarse por acuerdo común de quienes lo celebraron, inclusive para los contratos celebrados bajo el Decreto Legislativo N° 1017 y su DECRETO SUPREMO N° 184-2008-EF.
7. En cuanto a los contratos, el Código Civil consagra en su artículo 1361° el principio *pacta sunt servanda*, mediante el cual el cumplimiento de las obligaciones emanadas de los contratos ha de exigirse en correspondencia con los términos estipulados en ellos. Que el principio de la buena fe, ha establecido según la doctrina que tiene como contenido esencial el que se actúe lealmente, que los contratos no pueden ser desconocidos, modificados unilateralmente por las partes, por el Estado, toda vez que dichos contratos reflejan la voluntad expresa de las partes al momento de la celebración que debe ser respetada y tiene un alto contenido de interés público, más aun en el presente caso, contrato celebrado bajo la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, se aplica además a ellos la interpretación de buena fe que

¹ DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. (...) "La celebración de un contrato definitivo da lugar a la creación de una relación jurídica obligacional"



236

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

conduce a privilegiar la lealtad de las partes al cumplimiento del contrato y el reconocimiento de la honradez en su celebración y ejecución.

8. Que, este colegiado considera valorar lo suscrito pactado por las partes en el contrato respecto del pago de la contraprestación que es materia en controversia conforme lo demanda por el Consorcio MEGAUNI; a juicio de este Tribunal Unipersonal valorando los medios probatorios y argumentos expuestos por las partes, no existe discrepancia entre las partes que efectivamente suscribieron el contrato N° 1305-2016-UNHEVAL, para la CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION EN LAS AULAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN – HUANUCO, no existe también discrepancias o haya dicho lo contrario a la obligación cumplida por la parte demandante conforme al Acta de Conformidad de Servicios, mucho menos sobre el monto contractual de S/. 287,000.00 (Doscientos ochenta y siete mil con 00/100 soles) que debería pagar la Entidad demandada en pago único, por consiguiente, habiendo la parte demandante cumplido con su obligación conforme al contrato de servicios suscrito con la Entidad demandada, este tribunal debe ordenar cumpla la demandada con el pago por dicha prestación.

DEL SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO

Determinar si corresponde o no ordenar el pago de S/. 8,336.10 (Ocho Mil trescientos Treinta y Seis con 10/100 soles) respecto de la prestación adicional al CONTRATO N° 1305-2016-UNHEVAL, aprobado mediante Resolución Rectoral N° 0575-2017.

1. Tal como se ha expresado en párrafos precedentes y como consecuencia del análisis del primer punto controvertido, la Corte Suprema en el primer plenario casatorio celebrado en nuestro país, ha manifestado en materia de obligatoriedad, vinculación y cumplimiento de los contratos que: *"No se puede alegar supuestas ineficacias o nulidades de actos jurídicos sin haberse obtenido su declaración expresa"*. En ese sentido se debe entender que, quienes han suscrito contratos con determinadas obligaciones no pueden alegar su desconocimiento posterior.
2. A fojas 117 está la Resolución Rectoral N° 0575-2017-UNHEVAL su fecha 11 de mayo de 2017, la Universidad Nacional Hermilio Valdizan, resuelve la PRESTACION ADICIONAL, al Contrato N° 1305-2016-UNHEVAL suscrito con el Consorcio MEGAUNI, para servicios de mantenimiento e implementación en aulas y oficinas administrativas de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras de la UNHEVAL, hasta por la suma de S/. 8,336.10 (ocho mil trescientos treinta y seis con 10/100 soles), afectos a la Genérica de Gastos 2.3 Bienes y Servicios, de la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, con cargo a la Meta 19 y Certificación Presupuestas N° 631; por lo expuesto en los considerandos de la presente Resolución.
3. Asimismo a fojas 118 está la Adenda al Contrato N° 1305-2016-UNHEVAL, cuyo objeto es modificar la cláusula quinta, respecto el plazo de la ejecución de la prestación, de 81 días calendarios, la misma que se computara desde el día siguiente de suscrito el presente contrato.
4. Sobre este extremo, la parte demandada, asegura que "conforme al artículo 45.1 de la Ley de Contrataciones del Estado establece: "... la decisión de la Entidad o de la Contraloría General de la Republica o no la ejecución de prestaciones adicionales, no pueden ser sometida a conciliación, ni arbitraje ni a la junta de Resolución de Disputas. Las prestaciones referidas a enriquecimiento sin causa o indebido, pago de indemnizaciones o cualquier otra que se derive u origine en la falta de aprobación de prestaciones adicionales o de la aprobación parcial de estas, por parte de la Entidad o de la Contraloría General de la Republica,



235

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM
ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

según corresponda no pueden ser sometidas a conciliación, arbitraje, ni a otros medios de solución de controversias establecido en la presente ley o el reglamento, correspondiendo en su caso, ser conocidas por el Poder Judicial".

5. Que, en la nueva ley de contrataciones del estado, conforme a las opinión N° 073-2017-DTN señala que, con la entrada en vigencia de la Ley N° 30225 y sus modificatorias, la vía correspondiente para resolver las controversias a enriquecimiento sin causa o indebido, pago de indemnizaciones o cualquier otra que se derive u origine en la falta de aprobación de prestaciones adicionales es el Poder Judicial.

Asimismo, con opinión N° 116-2016-DTN en el caso de la Opinión N° 126-2127DTN, corresponde precisar que para que procesa el pago de indemnización por la ejecución de prestaciones adicionales sin contar previamente con la autorización del titular de la Entidad, es necesario que el proveedor perjudicado haya ejecutado las referidas prestaciones adicionales de buena fe. En este caso, ello significaría que las referidas prestaciones hayan sido requeridas o aceptadas por el Inspector o por el supervisor, en el caso de que se requiera la ejecución de prestaciones adicionales de emergencia. A partir de la entrada vigencia de la actual normativa de contrataciones del Estado, la vía correspondiente para resolver las controversias referidas a enriquecimiento sin causa o indebido, pago de indemnizaciones o cualquier otra que se derive u origine en la falta de aprobación de prestaciones adicionales es el Poder Judicial.

En el presente sub- análisis, el pago del adicional solicitado por el demandante por el monto de S/. 8,336.10 (ocho mil trescientos treinta y seis con 10/100 soles), deviene de la aprobación mediante Resolución Rectoral N° 0575-2017-UNHEVAL su fecha 11 de mayo de 2017, que resuelve aprobar dicho adicional por el monto solicitado y de la adenda al contrato N° 1305-2016-UNHEVAL suscrito con fecha 12 de abril de 2017, ampliando el plazo de contrato.

Por consiguiente no estamos ante el supuesto de un adicional que falte la aprobación del titular mediante resolución, por el contrario el adicional fue aprobado tanto en su monto de la prestación como en el plazo para su ejecución, conforme lo señala la parte demandante y que no ha contradicho por el demandado, por lo que dicho pedido es amparable debiendo ordenar su cumplimiento con el pago a favor del contratista.

DEL TERCER PUNTO CONTROVERTIDO:

Determinar si corresponde o no, se ordenar a la parte demandada, el pago de los costos y costas, así como los gastos que irroguen el presente proceso arbitral.

1. Sobre este punto controvertido, en el numeral 32 del acta de instalación de tribunal arbitral, se ha establecido los honorarios de los árbitros y gastos administrativos, donde se aprueba el costo total con la aceptación de la parte asistente por el monto de S/. 10,000.00 (DIEZ MIL Y 00/100 SOLES), la misma que deberá cancelar en forma equitativa por las partes, siendo esta por el monto de S/. 5,000.00 (CINCO MIL Y 00/100 SOLES) por cada uno. En tal sentido, a fojas 112 y 113 se verifica el cumplimiento de la parte demandante conforme a la Resolución Arbitral N° 02-2018/AU-VWCA, así como también lo irrogado, es decir, que el demandante ha cancelado también el monto que le corresponde a la parte demandada, en la suma de S/. 5,000.00 soles.
2. Asimismo se ha establecido que, en caso de que una de las partes asumiera el pago de los anticipos de honorarios y gastos administrativos ante la renuencia o demora de la obra, la que ha pagado tendrá derecho a repetir, debiendo comunicar de este hecho a fin de que el Arbitro Único se pronuncie al momento de laudar el reembolso de los mismos más los intereses legales respectivos. En ese sentido, habiendo la parte demandante repetido sobre los honorarios arbitrales, el árbitro único ordena que la parte demandada



**CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
CORPORACION IMPERIUM**

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS
REGISTROS PUBLICOS

cumpla con reembolsar el 50% de los gastos arbitrales. En ese mismo orden de ideas, se ha pactado en el contrato de servicios, específicamente en la cláusula décimo sexta, a fin de resolver las controversias que deriven de dicho contrato tienen derecho de iniciar el arbitraje, por lo que las partes deben asumir los costos que se origine a fin de hacer valer su derecho como corresponde, debiendo este extremo declarar infundado en parte.

Por las razones expuestas de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, como por lo dispuesto en la Ley de Arbitraje, y las reglas del proceso el Arbitro Único, en DERECHO.

LAUDA:

PRIMERO: Declarar **PROCEDENTE** la primera pretensión y **FUNDADA** la demanda en este extremo, respecto del pago de prestación de servicios mediante contrato N° 1305-2016-UNHEVAL a favor del Consorcio MEGAUNI. En consecuencia SE ORDENA a la UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN - HUANUCO, pague a favor del Consorcio MEGAUNI, la suma ascendente de S/. 287,000.00 (DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL Y 00/100 SOLES) más intereses legales, conforme expuestos en los considerandos que resuelve el primer punto controvertido.

SEGUNDO: Declarar **PROCEDENTE** la segunda pretensión y **FUNDADA** la demanda en este extremo, respecto de la prestación adicional al contrato N° 1305-2016-UNHEVAL a favor del Consorcio MEGAUNI. En consecuencia SE ORDENA a la UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN - HUANUCO, pague al Consorcio MEGAUNI, la suma ascendente a S/. 8,336.10 (OCHO MIL TRECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 10/100 SOLES) conforme expuestos en los considerandos que resuelve el segundo punto controvertido.

TERCERO: Declarar **FUNDADA EN PARTE** la tercera pretensión respecto al pago de costas y costos del presente arbitraje, en consecuencia SE ORDENA a la UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN, rembolsar el 50% de los honorarios arbitrales a favor del Consorcio MEGAUNI, esto es en la suma de S/. 5,000.00 (CINCO MIL Y 00/100 SOLES) conforme expuestos en los considerandos que resuelve el tercer punto controvertido.

CUARTO: REMITASE al Organismo Supervisor de las Contrataciones Estatales, (OSCE) Copia del presente Laudo Arbitral. NOTIFIQUESE a las partes.


Victor W. Cisneros Alvarado
ABOGADO
CAJAMARCA

ABOG. VICTOR WALTER CISNEROS ALVARADO

ARBITRO UNICO



VICTORIA ANTONET MALLQUI CHAMBI

SECRETARIA ARBITRAL